

1501419-38.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164708/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BARUERI, 25613674 -

DEL.POL.PLANTÃO BARUERI, 2164708 - DEL.POL.PLANTÃO BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES DE LIMA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501419-38.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501419-38.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164708/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BARUERI, 25613674 -

DEL.POL.PLANTÃO BARUERI, 2164708 - DEL.POL.PLANTÃO BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

LUCAS ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 15h20min, na Rua Atenas, nº 1, viela, no bairro Engenho Novo, nesta cidade e Comarca de Barueri/SP, trazia consigo drogas já individualizadas, para entrega a consumo de terceiros, 60 porções de maconha, 61

porções de cocaína e 61 pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, ante a benesse cumprida anteriormente no processo 1501022-47.2020.8.26.0542, tendo voltado a delinquir.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 19/21); auto de exibição e apreensão (fls. 03/04); auto de constatação e de exame toxicológico (fls. 14/17 e 117/119), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na delegacia (fls. 09), optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, negou a imputação, afirmando que iria vender as drogas, mas não chegou sequer a ter a posse dos entorpecentes, porque os guardas chegaram antes ao local. A negativa do réu, contudo, não tem como prevalecer, pois dissociada das demais provas carreadas aos autos, bem como da prova oral colhida. Sua versão exculpante não possui prova e sequer foi ventilada na fase policial, evidenciando a inovação com o fito de livrar-lhe das consequências dos seus atos ilícitos.

As testemunhas Lossierro Alves Batista e Tiago Borges da Silva, guardas municipais, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram um indivíduo que empreendeu fuga ao ver os agentes, tendo arremessado a pochete que trazia consigo. Foi localizado o valor de R\$ 245,00 na posse do acusado e uma porção de maconha, e as demais drogas foram localizadas dentro da pochete dispensada durante a tentativa frustrada de fuga.

Nesta data os Guardas Municipais foram ouvidos e reiteraram os depoimentos prestados anteriormente, afirmando categoricamente que viram o acusado dispensar a sacola que continha os entorpecentes.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos guardas devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria:

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Os guardas não conheciam o acusado anteriormente, este não afirmou nenhuma animosidade contra os agentes públicos, os quais não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, abordado por guardas municipais, tentou empreender fuga sem êxito.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade e variedade de drogas - e a dinâmica da prisão do acusado - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento. Na terceira fase, entendo ser possível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, por ser o acusado tecnicamente primário, e a quantidade de entorpecentes por si só não demonstra que o réu estivesse inserido em organização criminosa, ou se dedicando à atividade ilegal. As testemunhas ouvidas nesta data não lograram confirmar acerca da habitualidade do acusado no tráfico, de sorte que ela preenche os requisitos para a diminuição da pena.

Por outro lado, tendo em vista a variedade de drogas localizadas em poder do réu, substância altamente alucinógena, faz-se imperiosa a diminuição no seu patamar intermediário 1/2.

Pena final em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O dia-multa fica fixado na base unitária mínima, diante da ausência de comprovação da situação financeira do acusado.

Tendo em vista se tratar de tráfico privilegiado, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que faço em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana para tratamento contra drogadição no CAPS-AD.

Em caso de descumprimento, diante da gravidade da conduta, da quantidade de entorpecentes localizados em poder do acusado, do fato de já ter confessado delito anterior no qual foi beneficiado com acordo de não persecução penal e voltado a delinquir, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUCAS ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana com comparecimento ao CAPS-AD para tratamento contra drogadição, pelo prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em razão da condenação ora perpetrada e da substituição aplicada, defiro o direito de recorrer em liberdade e revogo a prisão preventiva do acusado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido, por se tratar de produto do crime, nos termos do artigo 63 da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado façam as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA